

طبقا للمواد 273 وما يليها من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية — تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول ويجب أن تحرر بمحرر رسمي

تنبيه: الهبة في العقار يجب أن تحرر في محرر رسمي (موثق أو عدول)، وهذا النموذج للإعداد والمراجعة فقط.

الموهوب له

الاسم/التسمية

رقم البطاقة الوطنية / السجل

العنوان

الهاتف

الواهب

الاسم/التسمية

رقم البطاقة الوطنية / السجل

العنوان

الهاتف

المادة 1 محل الهبة

يهب الواهب للموهوب له الذي قبل، على سبيل الهبة الناجزة، العقار الكائن بـ []
[]، مساحته [] م²، بجميع حقوقه ومنافعه.

المادة 2 صلة القرابة

يصرح الطرفان بأن الموهوب له هو [] للواهب (ابن / بنت / زوج / أخ ...).

المادة 3 الحيابة

يلتزم الواهب بتمكين الموهوب له من حيابة العقار حيابة فعلية، والقيام بإجراءات التقييد في الرسم العقاري، لأن الهبة لا تتم إلا بالحوز.

المادة 4 التحملات

يصرح الواهب بأن العقار خال من كل رهن أو حجز أو نزاع، ما عدا: [].

المادة 5 الواجبات

تخضع الهبة بين الأصول والفروع والأزواج لواجبات تسجيل مخفضة (1.5%) ولا تخضع للضريبة على الأرباح العقارية، وتؤدي واجبات المحافظة العقارية حسب التعريف.

المادة 6 الرجوع في الهبة

لا يجوز الرجوع في الهبة إلا في الحالات المنصوص عليها في مدونة الحقوق العينية.

حرب [] بتاريخ [// 2026] في نظيرين.

إمضاء الموهوب له

إمضاء الواهب

نموذج إرشادي من إعداد وكالة الوسيط 777 العقارية — مكناس. يكتف حسب كل حالة، والعقود الخاضعة للمحرر الرسمي تحرر عند موثق أو عدول أو محام مقبول لدى محكمة النقض.